

République Française Département des Pyrénées-Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		14/05/2025	
Date d'affichage de la convocation :		14/05/2025	
<u>Nombre de membres :</u>		SEANCE DU 20 MAI 2025	
Afférents au Conseil municipal :			
En exercice :			
Ayant pris part à la délibération :			
Pour :			
Contre :			
Abstention :			
L'an deux mille vingt-cinq et le mardi vingt mai à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Jean VILA, Christophe HEMERY, Marc ZARCONE, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERE, Christine PERRAULT, Philippe GLEIZES, Michel GONCALVES, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Michèle CAIL COMS à André GILLARD, Thomas SOLOZABAL à Elisabeth RIVAS, Yvette MESTRE à Antoine FIGUE, Rosemary DROUILLOT à Cyrille BERNARDIN, Stéphane QUINTIN à Alexandra RAYMONT, Karine TARTAS à Jean VILA, Jean-François REGNIER à Edith PUGNET, Virginie CABRITA à Marc ZARCONE, Ludvine LORIEUX à Thierry CRANE, Éric POUPET à Philipppes GLEIZES, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Michèle CAIL COMS, Thomas SOLOZABAL, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Stéphane QUINTIN, Karine TARTAS, Jean-François REGNIER, Virginie CABRITA, Ludvine LORIEUX, Éric POUPET, Francisco FERNANDEZ		
Absents non excusés	Ahmed EL HOUMMASS, Sara TOURNE		
Secrétaire de séance	Marc ZARCONE		

AFFAIRE N°07 : FINANCES LOCALES
Création d'un nouveau tarif d'occupation commerciale du domaine public.

Monsieur Antoine FIGUE, rapporteur, rappelle que le festival de rue El Rapatell fait évoluer son offre de restauration avec l'accueil de commerçants ambulants type « food truck » qui seront installés sur le domaine public, pendant tout le temps des manifestations. Ainsi, un tarif adapté doit leur être proposé. Après étude et consultation de commerçants, la somme de 200 € par jour d'occupation a été retenue et une convention sera établie avec chacun des professionnels de restauration.

Il rappelle également que tous les tarifs sont créés par délibération du Conseil municipal et qu'ils sont réévalués, si besoin, par décision du Maire.

Ce tarif spécifique d'occupation commerciale du domaine public vient se rajouter à la grille tarifaire déjà existante :

Type d'occupation	Modalité de fixation	Tarifs
DROIT DE PLACE Marché	Par jour à l'unité – marché hebdomadaire	3,00 €
	Par jour à l'unité – marché événementiel	4,00 €
DROIT DE PLACE Vente au déballage pour les particuliers	Par jour à l'unité – vide grenier avec inscription préalable – jusqu'à 4 mètres linéaires	8,00 €
	Par jour à l'unité – vide grenier avec inscription le jour de la manifestation – jusqu'à 4 mètres linéaires	12,00 €
DROIT DE PLACE Vente ambulante occasionnelle (étalant, ...)	Par jour à l'unité jusqu'à 3 mètres linéaires (partie commerciale) et par mètres linéaires supplémentaires	12,00 € + 3,00 €

ARRÊTÉ DE VOIRIE Terrasse	Par jour à l'unité	3,00 €
ARRÊTÉ DE STATIONNEMENT Vente occasionnelle tous lieux selon autorisation de la Commune	Par jour à l'unité jusqu'à 3 mètres linéaires (partie commerciale) sans électricité	15,00 €
	Par jour à l'unité jusqu'à 3 mètres linéaires (partie commerciale) avec électricité	20,00 €
	Par mètre linéaire supplémentaire	2,00 €
ARRÊTÉ DE STATIONNEMENT Vente tous lieux selon autorisation de la Commune	Par jour à l'unité jusqu'à 3 mètres linéaires (partie commerciale) sans électricité	10,00 €
	Par jour à l'unité jusqu'à 3 mètres linéaires (partie commerciale) avec électricité	15,00 €
	Par mètre linéaire supplémentaire	2,00 €
	Par demi-journée à l'unité jusqu'à 3 mètres linéaires (partie commerciale) sans électricité	5,00 €
	Par demi-journée à l'unité jusqu'à 3 mètres linéaires (partie commerciale) avec électricité	8,00 €
	Par mètre linéaire supplémentaire	1,00 €
CONVENTION D'OCCUPATION Vente occasionnelle tous lieux selon autorisation de la Commune	Par jour à l'unité dans le cadre de manifestations communales avec ou sans électricité	200,00 €

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil municipal, après avoir entendu les propositions du rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) APPROUVE à l'unanimité la création d'un tarif spécifique pour de la vente occasionnelle pendant des manifestations communales, ainsi que le renouvellement des tarifs déjà existants.

2°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus
 Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire

 Edith PUGNET



Le secrétaire de séance

 Marc ZARCONE

La Maire,
 CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.
 INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.
 INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.
 INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 23 mai 2025